

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
Mã thủ tục	1.009818
Số quyết định	936/QĐ-BTC
Cấp thực hiện	Bộ
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Chứng khoán
Đối tượng thực hiện	Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ tài chính
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán gửi hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán (bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán; thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán) đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bước 2: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản gửi công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nêu rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Bước 4: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoàn thiện hồ sơ và gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bước 5: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kiểm tra cơ sở vật chất tại trụ sở dự kiến của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Bước 6: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ và kết quả kiểm tra cơ sở vật chất, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 5: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Trường hợp 1: * Trường hợp bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán (đối với công ty chứng khoán)		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán;		1 bản chính
Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro;		1 bản chính
Giấy đề nghị;	Mẫu số 69 - giấy đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập.docx	1 bản chính

Thuyết minh cơ sở vật chất;	Mẫu số 65 thuyết minh.docx	1 bản chính
Danh sách nhân sự thực hiện nghiệp vụ đề nghị bổ sung;	Mẫu số 66- DS nhân sự.docx	1 bản chính

Trường hợp 2: * Trường hợp thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Quyết định của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc); bản thông tin cá nhân; phiếu lý lịch tư pháp được cấp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ của người được bổ nhiệm		1 bản chính, 1 bản sao
+ Giấy đề nghị.	Mẫu số 69 - giấy đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập.docx	1 bản chính, 1 bản sao
Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật, sửa đổi Điều lệ công ty và các tài liệu quy định tại điểm b khoản này		1 bản chính, 1 bản sao

Trường hợp 3: * Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật mà không thay đổi chức danh		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Quyết định của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc); bản thông tin cá nhân; phiếu lý lịch tư pháp được cấp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ của người được bổ nhiệm;		1 bản chính, 1 bản sao
Giấy đề nghị;	Mẫu số 69 - giấy đề nghị đi	1 bản chính

	ều chỉnh giấy phép thành lập.docx	
--	-----------------------------------	--

Trường hợp 4: * Trường hợp thay đổi thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
+ Giấy đề nghị.	Mẫu số 69 - giấy đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập.docx	1 bản chính
Bản thông tin cá nhân của người được bổ nhiệm.	Mẫu số 67 - Bảng thông tin cá nhân.docx	1 bản chính
Khi sử dụng tài khoản định danh điện tử để giải quyết thủ tục hành chính thì thông tin về danh tính điện tử, thông tin tích hợp trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử có giá trị chứng minh, tương đương với việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng, xuất trình giấy tờ, tài liệu có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính;		Không có

Trường hợp 5: * Trường hợp thay đổi tên của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
+ Giấy đề nghị.	Mẫu số 69 - giấy đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập.docx	1 bản chính
Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty về việc thay đổi tên công ty;		1 bản chính

Trường hợp 6: * Trường hợp thay đổi vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Đối với việc tăng vốn điều lệ, hồ sơ kèm theo xá		1 bản chính, 1 b

c nhận về khoản vốn tăng thêm của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa hoặc xác nhận của tổ chức kiểm toán được chấp thuận về khoản vốn tăng thêm hoặc báo cáo tài chính tại thời điểm sau khi công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoàn thành việc tăng vốn điều lệ đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tăng vốn điều lệ từ các nguồn vốn thuộc vốn chủ sở hữu.		ản sao
Đối với việc giảm vốn điều lệ, hồ sơ kèm theo báo cáo vốn chủ sở hữu sau khi giảm được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.		1 bản chính, 1 bản sao
Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu về việc thay đổi tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ		1 bản chính, 1 bản sao
Giấy đề nghị;	Mẫu số 69 - giấy đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập.docx	1 bản chính

Trường hợp 7: * Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
+ Hợp đồng thuê trụ sở, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu trụ sở, quyền sử dụng trụ sở; thuyết minh cơ sở vật chất.	Mẫu số 65 thuyết minh cơ sở vật chất.docx	1 bản chính
Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu về việc rút nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán;; Thành phần hồ sơ trong thủ tục hành chính này được thay thế hoặc cắt giảm trong trường hợp cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính khai thác được thông tin từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Trường hợp không khai thác được thông tin hoặc thông tin khai thác được không đầy đủ, không chính xác thì cơ quan, người có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ sung		1 bản chính

thành phần hồ sơ để giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời đề nghị cá nhân, tổ chức thực hiện cập nhật, điều chỉnh thông tin trong các cơ sở dữ liệu theo quy định của pháp luật. Thành phần hồ sơ trong thủ tục hành chính này được miễn trừ trong trường hợp tài liệu đó đã được gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định về báo cáo và công bố thông tin.; Trong trường hợp khai thác được Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu trụ sở là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai thì không yêu cầu tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nộp thành phần hồ sơ này.; Trong trường hợp khai thác được Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu trụ sở là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai thì không yêu cầu tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nộp thành phần hồ sơ này.		
Giấy đề nghị;	Mẫu số 69 - giấy đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập.docx	1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tuyến	7 ngày làm việc	2.000.000 VNĐ, 1.000.000 VNĐ	Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa - 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ và kết quả kiểm tra cơ sở vật chất (đối với trường hợp bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán, môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán; thay đổi địa chỉ trụ sở chính)., Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ - 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ và kết quả kiểm tra cơ sở vật chất (đối với trường hợp bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán, môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán; thay đổi địa chỉ trụ sở chính)., Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa - 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ và kết quả kiểm tra cơ sở vật chất (đối với trường hợp bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán, môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán; thay đổi địa chỉ trụ sở chính).
Qua bưu điện	7 ngày làm việc	2.000.000 VNĐ, 1.000.000 VNĐ	Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa - 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ và kết quả kiểm tra cơ sở vật chất (đối với trường hợp bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán, môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán; thay đổi địa chỉ trụ sở chính)., Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ - 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ và kết quả kiểm tra cơ sở vật chất (đối với trường hợp bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán, môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán; thay đổi địa chỉ trụ sở chính)., Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa - 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ và kết quả kiểm tra cơ sở

			vật chất (đối với trường hợp bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán, môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán; thay đổi địa chỉ trụ sở chính).
Trực tiếp	7 ngày làm việc	2.000.000 VNĐ, 1.000.000 VNĐ	Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa - 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ và kết quả kiểm tra cơ sở vật chất (đối với trường hợp bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán, môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán; thay đổi địa chỉ trụ sở chính)., Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ - 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ và kết quả kiểm tra cơ sở vật chất (đối với trường hợp bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán, môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán; thay đổi địa chỉ trụ sở chính)., Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa - 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ và kết quả kiểm tra cơ sở vật chất (đối với trường hợp bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán, môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán; thay đổi địa chỉ trụ sở chính).

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Thông tư quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân	64/2025/TT-BTC
Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ: Quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu	66.7/2025/NQ-CP
Nghị định 155/2020/NĐ-CP	155/2020/NĐ-CP

Luật 54/2019/QH14	54/2019/QH14
Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán	25/2022/TT-BTC
Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.	24/2026/NQ-CP

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ tài chính

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

* Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật:
Điều kiện tương ứng với chức danh của người đại diện theo pháp luật.

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán,

Mã: KQ.G12.000145

+ Văn bản từ chối (nêu rõ lý do).

Mã: KQ.G12.001213

TỪ KHÓA

MÔ TẢ